合同法中的保证条款

英格兰合同法学习指南 | 条款分类、合同解除与损害赔偿

保证条款（warranty）是有约束力的合同条款。在英格兰合同法的条款分类中，违反保证条款可能产生损害赔偿请求权。守约方仅凭这一违约，不能依普通法解除合同。

一、三类合同条款

条件条款（condition）。 违反条件条款时，守约方原则上可以选择解除合同，并请求赔偿依法可赔的损失，也可以选择维持合同。解除须由守约方作出选择，通常只影响尚未履行的义务。

保证条款（warranty）。 该义务具有约束力。违反条款可能产生赔偿责任，双方仍须履行合同中的其他义务。

中间条款（innominate term）。 如果具体违约的后果使守约方丧失依合同本应取得的几乎全部利益，守约方可能有权解除合同。

二、如何判断条款类别

先确定争议义务，再结合合同整体、合同目的、交易背景和解除或补救条款进行判断。条款名称有参考价值。Schuler 案中，合同虽将定期拜访义务称为条件，上议院仍认定一次未拜访并不当然赋予当事人即时解除权。

三、交易文件中的 warranty

商业文件中，卖方可以保证机器已经保养，也可以承诺一年内提供维修。应查明承诺的具体内容和合同规定的救济。条款名称本身不足以决定其法律类别。明示条款与默示条款的区别在于义务的来源。

四、成文法中的例子

在适用《1979年货物买卖法》第53条时，买方仅凭违反保证条款无权拒收货物，但可以请求损害赔偿，或以违约为由主张减少价款或免付价款。消费者买卖适用另外的成文法规则。

> 分别回答两个问题。违约是否足以解除合同？可以获得多少赔偿？第一个问题取决于条款类别，第二个问题须结合损失证据和赔偿规则。

两位歌手，两种裁判结果

一、Bettini v Gye 案中的排练义务

Bettini v Gye (1876) 1 QBD 183

案情。 贝蒂尼受聘参加约十五周的歌剧和音乐会演出。他应在1875年3月30日演出合约开始前至少六天抵达伦敦参加排练。他因病直到3月28日才到达。盖伊因此拒绝继续履行合约。

理由与裁判。 布莱克本法官从整体上解释合约。排练时间减少可能影响最初的部分演出，但合约仍涵盖多场不同类型的演出。提前到达属于附随义务，盖伊无权仅凭这一点终止合约。法院并未裁定贝蒂尼是否有正当理由免负赔偿责任。

二、Poussard v Spiers and Pond 案中的开演场次

Poussard v Spiers and Pond (1876) 1 QBD 410

案情。 普萨尔夫人受聘在一部新歌剧中担任主角。她因病未能参加首演和随后最初几场演出。为确保开演，制作方需要替补演员，而替补只接受整个演出档期的聘用。

理由与裁判。 主角参加最初几场演出对交易至关重要，因此制作方有权结束聘用合约。布莱克本法官认为，疾病是未能履约的免责事由，制作方不能就该次缺席请求赔偿。

> 两案的差别在于义务在各自合同中的作用。Bettini 案中的迟到只影响一项较长且形式多样的演出安排中的一部分。Poussard 案中的缺席则影响新剧开演，也影响制作方能够以何种条件聘到替补。

早期判决使用 condition precedent 一词。阅读时，应先弄清法院在回答什么问题，即另一方是否仍须继续履行演出合约。

损害赔偿与案例解析

一、从违约到可赔偿损失

损害赔偿通常力求使守约方处于合同如约履行时本应处于的地位。先确定违约造成的损失，再考察订约时双方能否合理预见这类损失，并考虑合理的减损措施。若违约成立但无法证明实际损失，法院可能判给名义性赔偿。

二、紫色帽子的案例

一名歌手同意戴紫色帽子参加三场音乐会。第一场，她戴着黑帽完整唱完了节目。主办方在订约时已说明，指定颜色是为了拍摄宣传照片。主办方合理支出180英镑补拍，现希望取消余下的两场演出。

条款分类与解除。 根据这些事实，服装要求很可能是保证条款。歌手完成了整场演出，合同也没有赋予主办方因服装不符而取消演出的明示权利。仅凭这一点取消，可能构成不当解除。

损害赔偿。 如果主办方证明违约导致了这笔支出，而且补拍是合理应对措施，180英镑可作为赔偿请求。双方已知的宣传用途有助于证明这类支出可以预见。若未证明实际损失，可能只能获得名义性赔偿。

改变合同约定。 若合同明确允许主办方在歌手服装不合约定时取消剩余演出，主办方可能享有独立的合同权利。应核对该条款的触发条件及是否须发出通知。

> 答题时，先确定义务，再判断条款类别和可用的救济，最后论证赔偿金额。说明哪些变化可能影响结论。

判例与成文法

Bettini v Gye (1876) 1 QBD 183

Poussard v Spiers and Pond (1876) 1 QBD 410

Bunge Corporation v Tradax Export SA [1981] 1 WLR 711

L Schuler AG v Wickman Machine Tool Sales Ltd [1974] AC 235

Ruxley Electronics and Construction Ltd v Forsyth [1996] AC 344

Hadley v Baxendale (1854) 9 Exch 341

Sale of Goods Act 1979 s 53

Consumer Rights Act 2015 s 19